N° 3234

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à **simplifier** *le* **régime** *des* **nullités** *en* **procédure pénale***,*

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Laurent MARCANGELI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La procédure pénale doit permettre la recherche, la poursuite et le jugement des auteurs d'infractions, tout en garantissant à toute personne mise en cause le respect effectif de ses droits et libertés.

Dans ce cadre, le respect des règles de procédure ne constitue pas une contrainte accessoire. Il conditionne la régularité de l'enquête, l'équité du procès et la légitimité de la décision judiciaire. Lorsqu'un acte a été accompli en méconnaissance d'une règle essentielle, son annulation peut donc être indispensable afin de préserver les droits de la défense, la liberté individuelle, le respect de la vie privée ou encore le droit à un recours juridictionnel effectif.

Toutefois, la sanction attachée à une irrégularité procédurale doit demeurer proportionnée à la nature et aux conséquences de celle-ci. Toute erreur ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée. Certaines irrégularités sont exclusivement matérielles ou administratives et restent sans incidence sur la compréhension de l'acte, l'exercice des droits de la défense ou la fiabilité des éléments recueillis.

Le droit en vigueur n'ignore pas cette exigence : l'article 802 du code de procédure pénale subordonne déjà l'annulation d'un acte, en cas de violation d'une formalité prescrite à peine de nullité ou d'inobservation d'une formalité substantielle, à une atteinte aux intérêts de la partie concernée. L'équilibre recherché a été résumé en ces termes : « La sanction de la nullité doit donc être réservée aux irrégularités les plus graves et, si une irrégularité a été sans conséquence pour les parties, la nullité ne doit pas forcément être prononcée » [(1)], formule reprise par le commentaire officiel de la décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025 du Conseil constitutionnel.

L'application de ce principe demeure cependant inachevée : la loi ne précise ni le degré d'atteinte requis pour qu'une nullité soit prononcée, ni l'étendue que doit recevoir l'annulation. Cette imprécision fragilise aujourd'hui des procédures entières alors même que l'irrégularité constatée n'a causé aucun préjudice réel à la partie concernée. Elle déplace le débat

1 Céline Laronde-Clérac, « La pratique jurisprudentielle des nullités en procédure pénale », Revue Droit pénal, avril 2013, étude n° 9.

judiciaire vers la régularité formelle des actes les moins structurants, sans bénéfice pour le justiciable.

La présente proposition de loi ne remet en cause ni ce principe ni l'existence des nullités procédurales. Elle vise au contraire à en clarifier la mise en œuvre, afin que la nullité sanctionne les seules irrégularités ayant privé la partie concernée d'une garantie essentielle.

Elle poursuit, à cette fin, trois objectifs.

Le premier objectif consiste à mieux caractériser le grief susceptible de justifier une annulation. L'article 1er exige ainsi que l'atteinte aux intérêts de la partie prévue à l'article 802 du code de procédure pénale soit effective, c'est-à-dire qu'elle l'ait privée d'une garantie essentielle et ait eu un effet direct sur l'exercice de ses droits ou de ses libertés. Dès lors, une erreur matérielle ou administrative qui n'a altéré ni l'exercice des droits de la défense, ni la portée de l'acte, ni les conditions dans lesquelles les éléments de preuve ont été recueillis ne saurait, à elle seule, entraîner l'annulation.

Le deuxième objectif consiste à mieux encadrer les conséquences de l'annulation d'un acte sur la suite de la procédure. L'article 2 insère à cette fin dans le code un article 802-4, qui consacre un critère de causalité : l'annulation ne s'étend à tout ou partie de la procédure ultérieure que s'il existe un « lien direct et nécessaire » avec l'irrégularité, de sorte que ne sont pas écartés les actes qui reposent sur des éléments autonomes et auraient pu être accomplis indépendamment de l'irrégularité initiale. Elle s'y étend en revanche lorsque le maintien des actes priverait d'effectivité le droit ou la garantie que la formalité méconnue avait pour objet d'assurer.

Le troisième objectif est de garantir que cette clarification ne porte atteinte à aucun des droits et libertés garantis par la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les autres engagements internationaux de la France. Certaines formalités ont en effet pour objet direct et essentiel d'assurer l'exercice effectif d'un droit fondamental : tel est le cas des règles garantissant les droits de la défense, la liberté individuelle, l'assistance effective d'un avocat, le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le respect de la vie privée et du domicile ou le droit à un recours juridictionnel effectif. Lorsqu'une telle garantie est en cause, l'irrégularité ne saurait être réduite à une simple imperfection formelle. Les articles 1er et 2 en tirent directement les conséquences : la présomption d'atteinte prévue à l'article 1er dispense la partie de toute démonstration

lorsque la formalité protège un tel droit ou en cas de nullités d'ordre public ; l'annulation prévue à l'article 2 s'étend obligatoirement aux actes dont le maintien priverait la garantie méconnue de son effectivité.

Il convient enfin de souligner que la présente proposition de loi laisse inchangées les dispositions que le législateur a réintroduites, en matière de nullités, à la suite des trois censures prononcées [(2)], qui reposaient toutes sur le même motif : l'absence d'exception permettant à la partie de soulever une nullité dont elle n'avait pu avoir connaissance en temps utile. Ces censures portent ainsi sur l'accès au juge de la nullité, et non sur la condition de fond du grief, seule visée par le présent texte.

La présente proposition de loi préserve ainsi un équilibre entre sécurité juridique, efficacité des investigations et protection des libertés. Elle ne tend ni à valider des actes irréguliers par principe ni à subordonner systématiquement l'annulation à la démonstration d'un préjudice impossible à établir. Elle invite le juge à apprécier concrètement l'irrégularité, ses conséquences et son lien avec les actes ultérieurs.

[2] Décisions n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 et n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

① L’article 802 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

② « L’atteinte aux intérêts mentionnée au premier alinéa n’est caractérisée que si l’irrégularité a privé cette partie d’une garantie essentielle et a eu un effet direct sur l’exercice de ses droits ou de ses libertés.

③ « Le juge apprécie le caractère essentiel de la garantie au regard de l’objet de la formalité méconnue, des circonstances dans lesquelles l’irrégularité est intervenue et de ses conséquences sur la suite de la procédure. Est notamment essentielle la garantie qui met en œuvre un droit protégé par la Constitution ou par un traité ou un accord régulièrement ratifié ou approuvé.

④ « Le présent article n’est pas applicable aux nullités d’ordre public. »

Article 2

① Le code procédure pénale est ainsi modifié :

② 1° Au deuxième alinéa de l’article 174, après le mot : « ultérieure », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 802-4, » ;

③ 2° Au deuxième alinéa de l’article 206, après le mot : « échet, », sont insérés ls mots : « dans les conditions prévues à l’article 802-4, » ;

④ 3° Après l’article 802-3, il est inséré un article 802-4 ainsi rédigé :

⑤ « *Art. 802-4*. – Sauf disposition contraire, l’annulation d’un acte ou d’une pièce n’entraîne celle de tout ou partie de la procédure ultérieure que lorsqu’il existe entre l’irrégularité ayant justifié cette annulation et les actes ou pièces concernés un lien direct et nécessaire.

⑥ « L’annulation s’étend en outre aux actes ou pièces dont le maintien priverait d’effectivité le droit ou la garantie que la formalité méconnue a pour objet d’assurer.

⑦ « La juridiction statue par décision motivée. »

Article 3

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.